- Bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh do vi phạm của công ty Thiết San: Có thể chấp nhận được nếu có căn cứ chứng minh hợp lý từ các cơ quan hữu quan. Ví dụ:
  + Biên lai nộp phạt hành chính;
  + Hóa đơn mua hóa chất xử lý nước thải;
  + Trả lãi tiền vay ngân hàng để mua máy;
  + Thiệt hại cho những ngày tạm ngừng sản xuất;
  + Phí tư vấn pháp luật.
- Lắp máy mới và trả 86 triệu.

ĐỀ 42:

LS.TVPL/HPTN-42/240

C«ng ty TNHH B×nh An cã ®Þa chØ t¹i 19 Bµ HuyÖn Thanh Quan, quËn 3, thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty cã chøc n¨ng kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch b»ng ®-êng thuû vµ dÞch vô ¨n uèng tr^{a}n tµu (d-íi ®©y gäi lµ C«ng ty B×nh An).

§Çu n¨m X, Gi¸m ®èc C«ng ty B×nh An t×m ®Õn V¨n phßng luËt s- ®Æt vÊn ®Ò ký hîp ®ồng dµi h¹n víi V¨n phßng vÒ viÖc t- vÊn cho C«ng ty c¸c vÊn ®Ò li^{a}n quan ®Õn hîp ®ồng phôc vô n¨m du lÞch s¾p tíi.

Anh (chÞ) ®-îc giao so¹n th¶o hîp ®ồng dÞch vô ph¸p lý gi÷a V¨n phßng LuËt s- víi C«ng ty B×nh An

C©u 1 (1.5 ®iÓm): Hîp ®ồng dÞch vô ph¸p lý ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kho¶n nµo? CÇn chó ý néi dung g× khi so¹n th¶o hîp ®ồng?Hîp ®ồng nµy cã thÓ so¹n ®iÒu kho¶n gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng träng tµi ®-îc hay kh«ng?

T×nh tiÕt bæ sung

Theo tr×nh bµy cña kh¸ch hµng, C«ng ty ®· cã buæi lµm viÖc víi V¨n phßng dÞch vô du lÞch NguyÔn §×nh ChiÓu (sau ®©y gäi lµ V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu, ®Þa chØ V¨n phßng ®Æt ë Thµnh phè Vòng Tµu) thuéc C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i du dÞch An Khang, cã ®Þa chØ ë QuËn 1, TPHCM. Qua buæi lµm viÖc, hai b^{a}n thèng nhÊt sÏ phèi hîp lµm ¨n l©u dµi, theo ®ã V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu sÏ t×m kiÕm nguồn kh¸ch hµng, tæ chøc c¸c tour ®Õn Vòng Tµu, thu tiÒn cña kh¸ch hµng... C«ng ty B×nh An cã nhiÖm vô chë kh¸ch theo lÞch tr×nh mµ V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu ®· tháa thuËn víi kh¸ch hµng, ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng tµu vµ an toµn cho chuyÕn ®i.

Kh¸ch hµng muèn LuËt s- t- vÊn cho C«ng ty c¸c h×nh thøc hîp ®ồng thÝch hîp cho mèi quan hÖ lµm ¨n gi÷a C«ng ty víi V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu.

C©u 2 (1,5 ®iÓm): *LuËt s- h·y x¸c ®Þnh nh÷ng hîp ®ồng cã thÓ ®-îc ký kÕt gi÷a kh¸ch hµng víi ®èi t¸c ®Ó triÓn khai kÕ ho¹ch kinh doanh*

T×nh tiÕt bæ sung

C«ng ty TNHH B×nh An nhê LuËt s- so¹n th¶o hîp ®ồng víi V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu vÒ viÖc C«ng ty TNHH B×nh An nhËn chë thu^{a} kh¸ch du lÞch cho V¨n phßng. Sè tiÒn thu ®-îc cña kh¸ch sÏ trÝch l¹i 20% cho V¨n phßng. C«ng ty TNHH B×nh An chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®ãn kh¸ch hµng, tr¶ kh¸ch vµ ®¶m b¶o an toµn cho chuyÕn ®i. VÒ ®iÒu kho¶n thanh to¸n, C«ng ty dù kiÕn ®-a ra ®iÒu kho¶n nh- sau "*V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm thu tiÒn cña kh¸ch ®i tµu vµ khi kh¸ch hµng giao ®ñ tiÒn cho V¨n phßng th× V¨n phßng ph¶i giao tiÒn l¹i cho C«ng ty TNHH B×nh An sau khi ®· trõ 20% hoa hồng ®-îc h-ëng*"